

【제 목】 : 이의신청(재심사조정청구 포함) 지연통보 누락(기관주의)

【내 용】

○ 부산지원은 「국민건강보험법」 제87조(이의신청)에 따라 요양급여비용 등에 관한 우리 원 처분에 이의가 있는 경우 처분에 대한 권리구제 절차인 이의신청 업무를 수행하고 있으며,

- 이의신청의 최소화를 통한 업무 내실화 및 효율성을 기하고자 이의신청 전 단계의 권리구제 절차인 ‘재심사조정청구’ 제도를 운영하고 있다.

☞ 참고자료: 【국민건강보험법】

제87조(이의신청) ① (생략)

② 요양급여비용 및 요양급여의 적정성 평가 등에 관한 심사평가원의 처분에 이의가 있는 공단, 요양기관 또는 그 밖의 자는 심사평가원에 이의신청을 할 수 있다.(생략)

○ 「국민건강보험법 시행령」 제58조(이의신청 결정기간)에 의거 우리 원은 이의신청을 받은 날로부터 60일 이내에 결정해야 하고, 재심사조정청구 또한 「2019 요양급여비용심사 업무편람」에 따라 관련 문서가 접수된 날부터 30일 이내에 결정하여야 하며,

- 심사결정기간 내 처리가 어려워 기간 연장이 필요하다고 판단되는 경우 그 사실을 요양기관에 사전통지하고 30일 범위 내에서 연장할 수 있다.

☞ 참고자료: 【국민건강보험법 시행령】

제58조(이의신청 결정기간) ① 공단과 심사평가원은 이의신청을 받은 날로부터 60일 이내에 결정을 해야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

② 공단과 심사평가원은 제1항 단서에 따라 결정기간을 연장하려면 결정기간이 끝나기 7일 전까지 이의신청을 한 자에게 그 사실을 알려야 한다.

12. 재심사조정청구 처리기간 및 지연통지

나. 업무처리 단계별 처리흐름에 의하여 처리하되, 진료심사평가위원회(각종 위원회 포함)에 부의, 관련학회 자문 등으로 심사결정기간이 기간 내 처리할 수 없을 경우에는 30일 이내에 그 기간을 연장할 수 있다.

다. 심사결정기간을 연장할 경우에는 결정기간이 만료되기 7일전까지 도달되도록 담당 부장의 결재를 받아 지연사유가 명기된 「요양급여비용 재심사조정청구 처리 지연 안내문」(시행문16호)을 재심사 조정청구인에게 통지하여야 한다.

13. ~ 14. (생략)

- **【표 2】** ‘이의신청 지연 미통보 현황’과 같이 총 96건(명세서 기준 336건)의 이의신청에 대해 지연통보 없이 법정 처리기한(60일) 대비 최대 66일을 초과하여 처리(접수 후 마감까지 126일 소요)하였고,

【표 2】 이의신청 지연 미통보 현황

담당부서	요양기호	기관명	재심연번	명세서건수	접수일자	마감일자	소요일수
△부	소 계		73건	240건			
	*****	☯의원	*****	10건	2017.11.20	2018.03.26	126일
	*****	●○의원	*****	2건	2018.02.06	2018.04.27	80일
	*****	☒☒병원	*****	1건	2018.02.07	2018.04.26	78일
			*****	6건	2018.02.07	2018.04.26	78일
	... (생략) ...						
○부	소 계		23건	96건			
	*****	☆☯치과의원	*****	1건	2018.11.09	2019.01.14	66일
	*****	☆□병원	*****	3건	2018.09.19	2018.11.23	65일
	*****	▲▼치과의원	*****	9건	2018.09.19	2018.11.23	65일
	... (생략) ...						

- 【표 3】 ‘재심사조정청구 지연 미통보 현황’의 경우 총 425건(명세서 기준 1,148건)에 대해 정해진 처리기한(30일)에 비해 최대 160일을 초과하여 처리(접수 후 마감까지 190일 소요)하였음에도 지연통보를 누락한 사실이 있음을 확인하였다.

【표 3】 재심사조정청구 지연 미통보 현황

담당 부서	요양기호	기관명	재심연번	명세서 건수	접수일자	마감일자	소요일수
△부	소계		54건	58건			
	*****	△○의원	*****	1건	20181219	20180612	190일
	*****	◎◇요양병원	*****	2건	20190911	20200115	126일
	*****	◆☆의원	*****	2건	20180508	20180730	83일
	*****	◎☆병원	*****	1건	20180117	20180330	72일
	... (생략) ...						
○부	소계		371건	1,090건			
	*****	△△치과의원	*****	1건	2018.01.11	2018.03.08	56일
	*****	▼▼치과의원	*****	3건	2020.03.04	2020.04.21	48일
	*****	▽▼치과의원	*****	1건	2018.01.24	2018.03.08	43일
	*****	△▲치과의원	*****	1건	2018.06.19	2018.07.31	42일
			*****	1건	2018.06.19	2018.07.31	42일
	... (생략) ...						

【조치할 사항】

- 부산지원장은 이의신청 및 재심사조정청구의 심사처리 시 법정처리 기한을 초과하여 지연될 것으로 판단되는 경우 의료기관에 심사 지연 통보를 적기에 하시기 바라며, 관련 부서에는 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(기관주의)